主題精選：耕地租用 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 耕地租用、租佃與租賃規定之比較
發布日期: 2026-05-12
內文
耕地租用，具有濃厚之農地政策與社會保護色彩，與一般房屋或基地租賃不同。其制度設計，
不僅涉及租賃契約之私法關係，更與扶植自耕農、保障農民生活、維持農業生產秩序及因應農
地政策調整密切相關。故我國法制上，除土地法就耕地租用之成立、地租、擔保、終止及爭議
處理設有規範外，並另以耕地三七五減租條例作為特別法，建立較強之承租人保護體系；其
後，農業發展條例於民國89年修正施行後，對新訂立之農業用地租賃契約，則改採較強調契
約自由與農業經營彈性之制度。是以，耕地租用之說明，應特別區分舊制耕地租佃關係與89
年後新制農業用地租賃之適用範圍與法律效果。
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 耕地租用(佃)到農業用地租賃
發布日期: 2022-05-03
內文
各位同學好
今日專欄說明有關耕地租用（耕地租佃）到農業用地租賃之概念：
（一）耕地租用：依據土地法第106條規定，為「以自任耕作為目的，約定支付地租，使用他
人之農地者，為耕地租用。所稱耕作，包括漁牧」。
（二）耕地租佃：按44最高法院台上字第611號判例，耕地三七五減租條例所謂耕地之租佃即
土地法所稱耕地租用。 依耕地三七五減租條例第1條，耕地之租佃，依本條例之規定；本條例
未規定者，依土地法及其他法律之規定。因此，原則上耕地租佃部分優先適用耕地三七五減租
條例之規定。 包含租、押金限制、耕地租約應登記、租約至少6年、期滿收回規定等。
（三）農業用地租賃：於社會變遷、產業結構的改變下，原地主與佃農關係已不如往前，農業
生產與經營方式也有所不同，以往嚴格保護佃農之耕地三七五減租條例已較不符時代所需，故
於民國89年1月28日當日農業發展條例修正施行生效後，改變為「農業用地租賃」，指土地所有
權人將其自有農業用地之部分或全部出租與他人經營農業使用者。並且規定「本條例中華民國
89年1月4日修正施行後所訂立之農業用地租賃契約，應依本條例之規定，不適用耕地三七五減
租條例之規定。本條例未規定者，適用土地法、民法及其他有關法律之規定。」
此外，包含農業用地租賃契約之租期、租金及支付
方式；租賃關係之消滅；收回農業用地之補償，全
都排除以往三七五減租、土地法或平均地權條例等
規定，回歸到一般私法自治、契約自由的情境，以
促使地主願意多出租，而有助於推動小地主大專業
農、吸引青農企業化經營等政策，增加農業生產力
與競爭力。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下